

MOHD SHIRAS BIN ANUAR
lwn
NOOR ZALINA BINTI NURANI

[Mahkamah Rayuan Syariah Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 7hb Julai 2020

Kes Semakan No.: 10000-003-0090-2019

Peguam Pemohon:

Puan Farah Wahida binti Mohammad Amin dari Tetuan Amli & Associates

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Semakan kes ini adalah atas permohonan dari Mohd Shiras bin Anuar merupakan Responden kes di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam kes Mal No. 10200-038-133-2019. Pemohon dalam Afidavit permohonannya bertarikh 18hb September 2019 memohon supaya Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor menyemak terhadap perintah/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan Perintah Hak Jagaan Sementara Anak bertarikh 26hb Ogos 2019

dalam kes Mal No. 10200-038-0133-2019 tersebut. Pemohon menyatakan bahawa telah berlaku kesilapan yang nyata atau pun material menyalahi prinsip dan undang-undang di dalam perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut iaitu;

- a) Permohonan yang dibuat oleh Responden secara ex-parte telah tidak mematuhi Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016;
- b) Tiada sebab-sebab keterdesakan yang boleh dipertimbangkan kes tersebut dibuat secara ex-parte;
- c) YA Hakim telah memberikan perintah ex-parte sedangkan tiada alasan-alasan keterdesakan patut dibenarkan oleh mahkamah;
- d) YA Hakim bicara terkhilaf apabila telah mengekalkan perintah ex-parte setelah kes tersebut dibuat secara inter-parte;
- e) Perintah Interim tersebut sangat tidak wajar kerana sangat menghadkan dengan keterlaluan hak Pemohon sebagai bapa untuk melawat, bersama dan bermalam dengan anak-anak; dan
- f) Anak-anak telah ditemubual oleh YA Hakim Bicara sebelum memutuskan kes Interim hak Jagaan tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[2] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan

menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[3] Berdasarkan statut dan penghakiman-penghakiman terdahulu, maka Kami mendapati terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi bagi membolehkan sesuatu semakan iaitu;

- i) Jika kes itu boleh dirayu, maka pihak-pihak hendaklah menggunakan hak mereka untuk merayu. Oleh itu pihak-pihak tidak boleh membuat permohonan semakan terhadap kes tersebut; dan
- ii) Telah berlaku kesilapan yang nyata dalam proses membuat keputusan tersebut dan ianya menjejaskan keadilan; atau
- iii) Keputusan/perintah itu jelas menyalahi dan/atau berlawanan dengan Undang-Undang, Prinsip-prinsip undang-undang yang telah mantap atau Nas-Nas Syarak yang qatie.

[4] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenalpasti samada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka Kami telah memanggil dan menyemak fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes Mal No. 10100-038-0133-2019 (Tuntutan Hak Jagaan Sementara Anak).

[5] Berdasarkan semakan dan penilitian kami terhadap rekod prosiding tersebut, kami menemui dapatan-dapatan seperti berikut;

- a) Pemohon dan Responden kes yang disemak ini telah berkahwin pada 3hb Januari 2003 di Shah Alam, Selangor. Hasil perkahwinan tersebut telah mendapat empat (4) orang anak. Semua anak-anak telah berusia 7, 11, 13 dan 14 tahun;
- b) Pemohon dan Responden telah pun bercerai dibawah seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang telah difailkan oleh Responden pada 8hb April 2019 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor;
- c) Pada 4hb Februari 2019, Responden telah memfailkan permohonan secara ex-parte Hak Jagaan Sementara Anak-anak bersama Afidavit Permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam berserta Sijil Perakuan Segera. Berdasarkan Notis Permohonan dan Afidavit Permohonan Responden kami mendapati antara lainnya;
- i) Responden ada menyatakan hal keadaan yang mendesak yang memerlukan campurtangan serta merta Mahkamah iaitu pada Perenggan [11];
 - ii) Afidavit Responden tidak mengandungi aku janji Responden untuk membayar ganti rugi yang ditanggung oleh pihak Pemohon jika kemudiannya didapati bahawa perintah ex-parte tersebut tidak patut diberikan
- d) Pada 9hb Februari 2019, setelah meneliti Notis Permohonan Responden, Afidavit Responden berserta Sijil Perakuan Segera, dengan kehadiran pihak-pihak peguam, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memberikan Perintah secara ex-parte Hak Jagaan Sementara Anak-anak;

- e) Pada 19 Mac 2019, Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan Perintah secara ex-parte Hak Jagaan Sementara Anak-anak bermeterai. Berdasarkan Perintah bermeterai tersebut kami mendapati perintah tersebut antara lainnya ;
- i) Tidak mengandungi bahawa pihak Responden bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon jika didapati kemudiannya perintah ex-parte tersebut tidak patut dikeluarkan;
 - ii) Tiada tarikh pendengaran secara inter parte dinyatakan;
 - iii) Tiada menyatakan tempoh kuat kuasa perintah ex-parte Interim selama tidak melebihi 30 hari;
- f) Pada tarikh yang sama, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah menyerahkan Perintah Interim Hak Jagaan Anak-anak secara ex-parte bermeterai tersebut kepada Peguam Responden untuk dibuat penyerahan pihak Responden;
- g) Pada 3 April 2019, Responden telah memfailkan Afidavit Tanpa Serahan berikutan setelah beberapa kali pihak Responden gagal untuk membuat penyampaian Perintah Interim Hak Jagaan Anak-anak secara ex-parte tersebut kepada Responden. Lantaran itu, Mahkamah Tinggi Syariah atas permintaan pihak Responden telah membenarkan penyampaian Perintah Interim Hak Jagaan Anak-anak secara ex-parte tersebut dibuat secara penyampaian ganti;
- h) Pada 30 April 2019, pihak Responden telah memfailkan Afidavit Serahan Perintah Interim Hak Jagaan Anak-anak secara ex-parte, Permohonan Perintah Interim Hadhanah dan Afidavit Permohonan Responden secara

kediri Pemohon yang dibuat pada 8 April 2019 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam;

- i) Pada 15 Mei 2019, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah membuat pendengaran kes. Berdasarkan catatan Mahkamah kami membuat dapatan seperti berikut;
 - i) Pemohon tiada memfailkan sebarang Permohonan untuk Mengetepikan Perintah Interim Hadhanah ex-parte yang diperolehi oleh Responden;
 - ii) Pemohon membuat bantahan secara lisan terhadap penyampaian Perintah Interim Hak Jagaan Anak-anak secara ex-parte tersebut kepadanya yang dikatakan telah melebihi 14 hari dari tarikh meterai dan tiada lanjutan masa diberikan oleh Mahkamah; dan
 - iii) Mahkamah menolak bantahan Pemohon dan menyatakan bahawa perlanjutan masa telah diberikan kepada Responden untuk menyampaikan Perintah Interim Hak Jagaan Anak-anak secara ex-parte tersebut ketika Responden membuat permohonan penyampaian secara ganti;
- j) Pada 29 Mei 2019, pihak Pemohon telah memfailkan Afidavit Jawapan kepada Afidavit Permohonan Responden. Responden kemudiannya telah memfailkan Afidavit Balasannya terhadap Afidavit Jawapan Pemohon;
- k) Pada 26hb Ogos 2019, setelah meneliti Afidavit Jawapan Pemohon, Afidavit Balasan Responden, Hujahan Bertulis Pihak-pihak, dan setelah menemu bual keempat-empat anak-anak, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengekalkan Perintah Interim Hak Jagaan Anak-anak secara ex-parte tersebut kepada Responden;

[6] Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengekal Perintah Interim secara ex-parte Hak Jagaan Anak-anak tersebut sebagai Perintah Interim ketika Responden dengan alasan;

- a) Anak-anak telah memilih untuk tinggal bersama Responden;
- b) Pemohon gagal untuk mengetepikan Interim Hak Jagaan Anak-anak secara ex-parte yang diperolehi oleh Responden;

[7] Berdasarkan Afidavit Permohonan Semakan Pemohon, dan dapatan kami berdasarkan penelitian kami berkali-kali terhadap Rekod Prosiding kes, kami berpendapat perintah Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mengekalkan Perintah Interim Hak Jagaan Anak-anak secara ex-parte tersebut kepada Responden adalah tidak bersalahan secara nyata atau material dengan mana-mana peruntukan undang-undang, prinsip undang-undang, dan hukum syarak.

[8] Kami berpendapat bahawa tindakan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor mengekalkan Perintah Interim Hak Jagaan Anak-anak secara ex-parte tersebut kepada Responden adalah betul dengan alasan;

- i) Pemohon tidak pernah memfailkan permohonan untuk Mengetepikan Perintah Interim Hadhanah ex-parte yang diperolehi oleh Responden;
- ii) Pemohon telah gagal untuk mengetepikan Interim Hak Jagaan Anak-anak secara ex-parte yang diperolehi oleh Responden;
- iii) Perintah tersebut diberikan selaras dengan kemahuan-kemahuan anak-anak tersebut dimana mereka telah mencapai umur yang dapat

menyatakan sesuatu pendapat mereka sendiri. Statut dengan jelas menyatakan bahawa, *“jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya”*. Tujuan statut menyatakan sedemikian tiada lain melainkan bertujuan untuk menjamin kebajikan kanak-kanak tersebut.

[9] Oleh yang demikian, kami berpendapat permohonan semakan Pemohon ini telah tidak memenuhi kehendak Perenggan [3] bagi membolehkan kami campur tangan terhadap keputusan atau perintah yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Affidavit Pemohon dan setelah menyemak rekod kes Mal No. 10200-038-133-2019, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan seperti yang berikut:-

[1] Permohonan Semakan Pemohon ditolak;

Ditandatangani oleh:-



.....

1. **Y.A.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

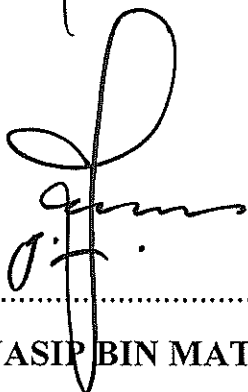
Dipersetujui oleh:-



2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Tarikh:

